

פרק שלישי⁹⁷: תסמונות נוירולוגיות

29. תסמונות מוחיות, פגימות בעצבי המוח והפרעות נוירולוגיות ממושטות

⁹⁷. הפרק השלישי (פרטים 29 - 32) הוחלף בק"ת 7584, התשע"ו, עמ' 294, ת"ת 1.7.16. נוסח הכותרת לפרק היה: "תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות". בהתאם להוראות התחילה והתחולה לתיקון - תחילתו ביום 1.7.16 (להלן - יום התחילה), והוא יחול על מי שעניינו נדון בוועדה מיום התחילה ולאחריו. מי שעניינו נדון בוועדה ערב יום התחילה, והגיש ערר על החלטת הוועדה לוועדה לעררים, תיקבע דרגת הנכות בהתאם לתקנות העיקריות בנוסחן ערב יום התחילה.

⁹⁸. פרט 29 הוחלף בק"ת 7584, התשע"ו, עמ' 294, ת"ת 1.7.16. הנוסח הקודם היה:

"29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים

(1) המיפלגיה (HEMIPLEGIA)			
(א)	חלקית	ימין	שמאל
(I)	בצורה קלה	30%	20%
(II)	בצורה בינונית	50%	40%
(III)	בצורה קשה	70%	60%
(ב)	שלמה עם קונטרקטורות	100%	100%
בהמיפלגיה חלקית - אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד.			
(2) פרפלגיה (PARAPLEGIA)			
(א)	בצורה קלה		20%
(ב)	בצורה בינונית		50%
(ג)	בצורה קשה		80%
(ד)	בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת)		100%
(3) QUADRIPLEGIA			
(א)	בצורה קלה		60%
(ב)	בצורה בינונית		80%
(ג)	בצורה קשה		100%

בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח גברא היכולים להופיע בצורות הקלות בסעיפים

קטנים (1), (2), (3) - ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים.

(4) MONOPLLEGIA

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי.

(5) פגימות בעצבי המוח

(א) עצב V (TRIGEMINUS)			
(I)	בצורה קלה	10%***	
(II)	בצורה בינונית	20%**	
(III)	בצורה בינונית עם הפרעות תחושתיות ניכרות	30%**	
(IV)	בצורה קשה	40%**	
(ב)	עצב VII (FACIALIS)		
(I)	בצורה קלה	0%**	
(II)	בצורה בינונית	10%**	
(III)	בצורה קשה	30%**	
(ג)	עצב X (VAGUS)		
(I)	בצורה קלה מאוד	0%**	
(II)	בצורה קלה	10%**	
(III)	בצורה בינונית	20%**	
(ד)	עצב XI (ACCESSORIUS)		
(I)	בצורה קלה	0%**	
(II)	בצורה בינונית	10%**	
(III)	בצורה קשה	20%**	
(ה)	עצב XII (HYPOGLOSSUS)		
(I)	בצורה קלה	10%**	

פלג גוף לא
דומיננטי

פלג גוף
דומיננטי

(1) חולשת פלג גוף (HEMIPARESIS)

- (א) קלה מאוד - סימנים פירמידליים בלבד, כגון: עירות החזרים, פרונציה של היד, ספסטייות קלה, תגובה פלנטרית אקסטנסורית. בלא הפרעה תפקודית ביד או ברגל
- (ב) קלה - הליכה עצמאית עם או בלי סדים קצרים, עם הפרעה תפקודית קלה של היד בתפקוד יום-יומי

(II) בצורה בינונית **30%

(III) בצורה קשה **40%

NEURITIS (6)

(I) בצורה קלה **0%

(II) בצורה בינונית **10%

(III) בצורה ניכרת 30%

(IV) בצורה קשה 50%

APHASIA (7)

(א) אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד

(I) בצורה קלה **10%

(II) בצורה בינונית **20%

(III) בצורה קשה 40%

(ב) אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית)

(I) עם אפשרות של תקשורת עם הזולת 60%

(II) ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי 100%

(8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה פירמידליות כגון: CHOREA, ATHETOSIS, CHOREO-ATHETOSIS

ימין שמאל

(I) בצורה קלה 20% 30%

(II) בצורה בינונית 30% 40%

(III) בצורה קשה 40% 50%

האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד.

במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום.

(9) מחלת פרקינסון (MORBUS PARKINSON)

(א) חצי גוף ימין שמאל

(I) בצורה קלה 20% 30%

(II) בצורה בינונית 30% 40%

(III) בצורה קשה 40% 50%

(ב) גף עליון בלבד

(I) בצורה קלה 10% 20%

(II) בצורה בינונית 20% 30%

(III) בצורה קשה 30% 40%

(ג) גף תחתון בלבד

(I) בצורה קלה 10% 10%

(II) בצורה בינונית 20% 20%

(III) בצורה קשה 30% 30%

TIC (10)

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונירוזיס.

(11) אנצפלופטיה (ENCEPHALOPATHIA) (CHRONIC POST TRAUMATIC BRAIN SYNDROME)

בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים באישיות וכדומה - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים. ראו הוראות תחילה ותחולה לתיקון התשע"ו בסוף הערת השוליים לכותרת הפרק השלישי בתוספת.

פלג גוף דומיננטי	פלג גוף לא דומיננטי	
50%	40%	(ג) בינונית - הליכה תוך שימוש בעזרים מעבר לסדים קצרים, עם הפרעה תפקודית בינונית של היד בתפקוד יום-יומי
80%	60%	(ד) קשה - בלא הליכה עצמאית, הפרעה קשה של היד בתפקוד יום-יומי
100%	100%	(ה) שיתוק מלא (HEMIPLEGIA) עם ובלי קונטרקטורות
		הערה: במקרים שבהם קיים פער תפקודי בין היד לבין הרגל בשל חולשת פלג גוף - ייקבעו אחוזי הנכות לפי המצב התפקודי של הגפה החלשה יותר.
		(2) חולשת פלג גוף תחתון (PARAPARESIS)
20%		(א) קלה - הליכה עצמאית עם או בלי סדים קצרים
50%		(ב) בינונית - הליכה תוך שימוש בעזרים מעבר לסדים קצרים
80%		(ג) קשה - בלא הליכה עצמאית
100%		(ד) שיתוק מלא (PARAPLEGIA) חוסר תנועתיות מוחלט
		(3) חולשת ארבעת הגפיים (QUADRIPARESIS)
30%		(א) קלה מאוד - הליכה עצמאית בלא אמצעי עזר והגבלה קלה מאוד של פעילות הידיים בתפקוד היום-יומי
50%		(ב) קלה - הליכה עצמאית עם סדים קצרים, הגבלה קלה בפעילות הידיים בתפקוד היום-יומי
80%		(ג) בינונית - הליכה תוך שימוש בעזרים מעבר לסדים קצרים והגבלה בינונית בפעילות הידיים בתפקוד היום-יומי
100%		(ד) קשה - בלא הליכה עצמאית והגבלה קשה מאוד של תפקוד הידיים בתפקוד היום-יומי
		הערה: בסעיפים קטנים (2)(א) ו-(3)(ב) ו-(3)(א) ו-(ב) - ייקבעו אחוזי נכות נוספים לעניין הפרעות בפעילות הסוגרים ובתפקוד מיני לפי סעיפי הליקוי המתאימים.
		(4) חולשת גפה (MONOPARESIS)
		אחוזי הנכות ייקבעו לפי פרטי הליקוי המתאימים לפגימות בעצבים ההיקפיים - פריטים 31 ו-32; במקרים של קונטרקטורה ייקבעו אחוזי הנכות לפי המצב התפקודי.
		(5) פגימות בעצבי המוח
		(א) עצב V (TRIGEMINUS)
5%***		(I) קלה - כאב שאינו דורש טיפול מניעה יום-יומי בתרופה ייעודית
20%**		(II) בינונית - כאב הדורש טיפול מניעה מתועד יום-יומי בתרופות ייעודיות, למשך חצי שנה לפחות, לרבות תיעוד התגובה לטיפול וניטור רמות התרופות בדם, אם נוגע לעניין
40%**		(III) קשה - כאב הדורש טיפול מניעה יום-יומי בתרופות ייעודיות למשך חצי שנה לפחות, עם תגובה בלתי מספקת לשתי תרופות ייעודיות לפחות ועם תיעוד התגובה לטיפול וניטור רמות התרופות, אם נוגע לעניין
		(ב) עצב VII (FACIALIS)
0%		(I) קלה מאוד - סגירת עין מלאה, עיוות פנים קל בהפעלה
10%		(II) קלה - סגירת עין מלאה במאמץ, עיוות פנים בינוני בהפעלה
30%		(III) בינונית - סגירת עין חלקית, עיוות פנים קשה בהפעלה
40%		(IV) קשה - בלא אפשרות לסגירת עין, עיוות פנים קשה במנוחה
		הערה: אחוזי נכות בשל סעיף זה ייקבעו נוסף על אחוזי הנכות בשל הליקוי בראייה
		(ג) עצב X (VAGUS)
		אחוזי הנכות לגבי סעיף זה (כגון לגבי הפרעת בליעה או הפרעת דיבור) ייקבעו לפי הפרעה התפקודית לפי סעיף הליקוי המתאים.
		(ד) עצב XI (ACCESSORIUS)
0%**		(I) קלה - שמיטת כתף קלה, קושי קל בסיבוב הראש
10%**		(II) בינונית - שמיטת כתף בולטת, הטיית ראש עם הפרעה אסטטית
20%**		(III) קשה - שמיטת כתף קבועה שלא מתוקנת במאמץ, הטיית ראש קבועה ובולטת
		(ה) עצב XII (HYPOGLOSSUS)
		אחוזי הנכות לגבי סעיף זה (כגון לגבי הפרעת בליעה או הפרעת דיבור) ייקבעו לפי ההפרעה התפקודית לפי סעיף הליקוי המתאים.
		(6) פגיעה ממושטת בעצבים ההיקפיים או בשרירים (פולינורופתיה, מיופתיה)
0%		(א) עם הפרעה תחושתית בלבד, בלא טיפול תרופתי כרוני ייעודי לכאב נורופתי
20%		(ב) עם הפרעה תחושתית המלווה בכאב, בלא חולשת שרירים בבדיקה הקלינית, בלא אטקסיה או הפרעה ביציבות; עם טיפול תרופתי כרוני ייעודי לכאב נורופתי, במשך חצי שנה לפחות; כולל תיעוד של גורם רפואי על התגובה לטיפול
30%		(ג) עם הפרעה ביציבות, נטייה לנפילות על רקע אטקסיה סנסורית או חולשה ממושטת פרוקסימלית או דיסטלית בדרגה 4/5 ברגליים או בידים, עם ממצאים אופייניים בבדיקה הקלינית